

— Nozioni di diritto tributario



TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi



- Il TUIR è il testo che in Italia regola la disciplina riguardante la tassazione dei redditi per tutte le tipologie di contribuenti, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di società.
- È stato introdotto nell'ordinamento italiano dal D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 e, al pari delle altre norme fiscali vigenti nel nostro Paese, è in costante aggiornamento per poter disciplinare nel miglior modo possibile tutti gli aspetti legati alla produzione e tassazione del reddito. Si divide in 4 parti:

Irpef

Ires

Operazioni di carattere
straordinarie e
operazioni di carattere
internazionali

Disposizioni varie,
transitorie e finali

— IRPEF

- L'IRPEF È UN'IMPOSTA PROGRESSIVA, PERSONALE E DIRETTA.
- Si paga sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e di impresa, e i soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche.
- Sono 3 le aliquote che si applicano ai fini del calcolo Irpef, sulla base di altrettanti scaglioni di reddito

ALIQUOTE IRPEF 2025

SCAGLIONI IRPEF

23 PERCENTO

da 0 a 28.000 euro

35 PERCENTO

da 28.001 a 50.000 euro

43 PERCENTO

da 50.001 euro in su

IRPEF: come si calcola

- A PARTIRE DAL SECONDO SCAGLIONE IN POI, L'ALiquOTA IRPEF SI APPLICA SOLO SULLA QUOTA DI REDDITO CHE ECCEDA L'IMPORTO DELLO SCAGLIONE PRECEDENTE.

Ad esempio, su un reddito imponibile di 35.000 euro, l'imposta lorda è uguale al 23 per cento dei primi 28.000 euro (6.440) più il 35 per cento per i restanti 7.000 euro (2.450 euro). L'imposta lorda dovuta sarà quindi pari a 8.890 euro.

- La cosiddetta NO TAX AREA fissata a 8,500 euro, prevede che sotto questa soglia l'imposta non è dovuta.

L'imposta lorda si calcola applicando le aliquote irpef sul reddito imponibile, l'imposta netta si calcola sottraendo dall'imposta lorda le detrazioni.



Codice fiscale

RSS	PLA	78	C	55 ₍₄₀₊₁₅₎	H501	V
COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	MESE NASCITA	GIORNO NASCITA	CODICE CATASTALE COMUNE DI NASCITA'	

- L'ultima lettera del codice fiscale viene definita carattere di controllo.
- Quando si tratta di un codice fiscale di sesso maschile in relazione al giorno di nascita saranno indicati i numeri dall'1 al 31, nel caso del sesso femminile troveremo numero dal 41 in su.

DELEGHE AL PRECOMPILATO parte pratica

— DIRITTO TRIBUTARIO

Cos'è il diritto tributario?

- Il diritto tributario è il ramo del diritto pubblico che disciplina l'istituzione, gestione e riscossione dei tributi, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini per finanziare la spesa pubblica.



Cosa dice la Costituzione



Art. 23 – Riserva di legge

"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."

Solo una legge (o atto con forza di legge) può istituire o modificare tributi.

Art. 53 – Capacità contributiva ed equità

"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."

I tributi devono essere proporzionati al reddito

Il sistema deve essere progressivo (chi ha di più, paga di più)

Art. 117 – Competenza legislativa

Lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tributi erariali.

Le Regioni possono istituire tributi propri, nei limiti della legge statale e senza ostacolare il mercato unico.

Classificazione dei tributi

I tributi sono prelievi coattivi che lo Stato o un ente locale richiede ad ogni singolo cittadino.

I tributi si suddividono in :

Imposte

Prelievi obbligatori che lo Stato richiede a tutti coloro che producono reddito o possiedono ricchezza.

Queste entrate vengono destinate all'erogazione di servizi pubblici (sanità, istruzione).

Tasse

Le tasse invece sono quei prelievi che lo Stato effettua solo nei confronti di determinati soggetti che richiedono un servizio specifico.

Le tasse sono caratterizzate, dunque, non dal requisito della generalità, bensì dalla specificità.

Contributi

I contributi sono somme obbligatorie versate da lavoratori e aziende all'INPS per finanziare servizi come pensioni, malattia, maternità e disoccupazione.

Li pagano sia i dipendenti (tramite trattenute in busta paga) che gli autonomi (in base al reddito).

Servono a garantire sicurezza economica in diverse fasi della vita.

Le imposte si dividono in:

DIRETTE

Colpiscono quello che hai o guadagni.

Le paghi in base al tuo reddito o al tuo patrimonio.

Sono personalizzate: più guadagni, più paghi.

Esempi:

- IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): si paga sullo stipendio o su altri redditi.
- IMU (Imposta sugli immobili): si paga se hai una seconda casa o immobili diversi dalla prima abitazione principale.

INDIRETTE

Colpiscono quello che spendi o compri.

Le paghi quando fai un acquisto o una transazione, anche senza accorgertene.

Sono uguali per tutti, indipendentemente dal reddito.

Esempi:

- IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): è inclusa nei prezzi di beni e servizi.
- Imposta di registro: si paga su atti legali come compravendite o affitti.

Sostituto d'imposta



Cos'è il sostituto d'imposta?

- IL SOSTITUTO D'IMPOSTA È UN SOGGETTO OBBLIGATO PER LEGGE (SOLITAMENTE IL DATORE DI LAVORO O UN ENTE PENSIONISTICO) A TRATTENERE LE IMPOSTE DOVUTE DA UN CONTRIBUENTE (COME IRPEF) E A VERSARLE DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.



- In questo modo, il contribuente non deve gestire in prima persona il pagamento delle imposte, perché è il sostituto a occuparsene, assicurando il corretto adempimento fiscale.

- È una figura centrale nel sistema tributario italiano, pensata per semplificare la riscossione e garantire maggiore efficienza.

Il reddito dei terreni

È IL REDDITO FONDIARIO DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ O DAL POSSESSO DI TERRENI AGRICOLI O NON, CHE VIENE TASSATO SECONDO LE REGOLE FISCALI ITALIANE. LE CATEGORIE PRINCIPALI SONO:

- Reddito dominicale

È il reddito attribuito al proprietario del terreno per il semplice fatto di possederlo, rappresentando il valore economico medio ordinario che il terreno può produrre indipendentemente dall'attività agricola svolta. Si calcola sulla base della rendita catastale rivalutata.

- Reddito agrario

Rappresenta il reddito attribuito a chi effettivamente coltiva il terreno, ed è legato all'attività agricola svolta (lavoro e capitale investito). Anche questo si calcola in base alla rendita catastale, con un coefficiente di rivalutazione diverso dal reddito dominicale.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Form 1040 U.S. Individual Income Tax Return 2020

Department of the Treasury—Internal Revenue Service (99)

OMB No. 1545-0074

INS Use Only—Do not write or staple in this space.

☐ Single ☐ Married filing jointly ☐ Married filing separately (MFS) ☐ Head of household (HOH) ☐ Qualifying widow(er) (QW)

If you checked the MFS box, enter the name of your spouse. If you checked the HOH or QW box, enter the child's name if the qualifying person is a child but not your dependent.

Last name First name and middle initial

State Foreign province/state/country

ZIP code Foreign postal code

Apt. no.

Your social security number Spouse's social security number

Presidential Election Campaign

Check here if you, or your spouse if filing jointly, want \$3 to go to this fund. Checking a box below will not change your tax or refund.

☐ Yes ☐ No ☐ Spouse

Child tax credit

☐ Was born before January 2, 1956 ☐ Is blind

☐ If qualifies for (see instructions): Credit for other dependents

1 2b 3b

Cos'è la dichiarazione dei redditi?

- È UN DOCUMENTO CHE OGNI ANNO I CONTRIBUENTI PRESENTANO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMUNICARE I PROPRI REDDITI E CALCOLARE LE IMPOSTE DOVUTE O I RIMBORSI SPETTANTI.

Presentare la dichiarazione in anticipo consente di ottenere eventuali rimborsi fiscali già nella prima busta paga utile o nel cedolino della pensione.



Scadenze Dichiarazione dei Redditi:

30/09 Modello 730
31/10 Modello Redditi Persone Fisiche

PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ENTRO
90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL 31/10:

- sanzione ridotta di 25€ se presenti spontaneamente entro i 90 giorni
- devi comunque pagare le imposte dovute.



Dopo 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata omessa.

- Sanzione dal 120% al 240% dell'imposta evasa (minimo 250 €)
- se non devi imposte, la sanzione va da 150 € a 500 €
- può avere conseguenze penali se le imposte non versate superano certe soglie.

Composizione modello 730

Frontespizio



è la prima sezione del modello della dichiarazione dei redditi. Serve a identificare chi presenta la dichiarazione e a fornire le informazioni essenziali per il trattamento fiscale.

- Dati anagrafici

- Tipo di dichiarazione

- Domicilio fiscale

- Firma del contribuente

- Stato civile e familiari a carico

- Sostituto d'imposta (per il 730)

È una pagina tecnica, ma fondamentale: un errore qui può bloccare tutto il processo o ritardare i rimborsi.

I Quadri principali

Nel Modello 730, i quadri si suddividono per tipologia di reddito o agevolazione. Ti spiego i principali, dal Quadro A al Quadro E:



A

Redditi dei terreni

Qui si indicano i redditi dominicali e agrari, cioè i guadagni legati al possesso e all'utilizzo dei terreni.

B

Redditi dei fabbricati

Contiene i redditi derivanti da case, appartamenti o altri immobili, anche affittati.

C

Reddito di lavoro dipendente e pensioni

Serve per riportare i redditi da lavoro subordinato, pensioni e indennità assimilate.

D

Altri redditi

Raccoglie tutto ciò che non rientra nei quadri precedenti: lavoro autonomo occasionale, assegni periodici, redditi esteri, ecc.

E

Oneri e spese detraibili/deducibili

Qui si indicano le spese che riducono l'imposta (detrazioni) o il reddito imponibile (deduzioni): spese mediche, interessi sul mutuo, istruzione, ecc.

E

Oneri e spese detraibili/deducibili

Qui si indicano le spese che riducono l'imposta (detrazioni) o il reddito imponibile (deduzioni): spese mediche, interessi sul mutuo, istruzione, ecc.

DETRAZIONI

Sconto sull'imposta lorda

- Spese sanitarie (oltre 129,11 €)
- Interessi mutuo prima casa
- Spese scolastiche e universitarie, ecc ecc...

Detrazioni = dopo il calcolo delle imposte lorde

DEDUZIONI

Sconto sul reddito imponibile cioè prima che venga calcolata l'imposta.

Abbassa la base su cui si applica l'aliquota.

- Contributi previdenziali
- Assegni periodici all'ex coniuge
- Spese mediche per persone con disabilità a carico, ecc ecc...

Deduzioni = prima del calcolo imposta netta

I Quadri secondari: $F \rightarrow W$

Quadro F: acconti, ritenute, eccedenze

Quadro G: crediti d'imposta

Quadro I: imposte da compensare

Quadro K: comunicazione
dell'amministratore di condominio

Quadro L: ulteriori dati

Quadro M: redditi soggetti a tassazione
separata o a imposta sostitutiva.
Rivalutazione dei terreni.

Quadro T: plusvalenze di natura
finanziaria

Quadro W: investimenti e attività estere
di natura finanziaria o patrimoniale

Modello 730-1

- È il modulo dove il contribuente sceglie a chi destinare il 2×1000 , 5×1000 e 8×1000 dell'IRPEF (partiti, volontariato, Stato o Chiesa).



- Mostra quanto il contribuente deve pagare o quanto gli spetta come rimborso, con tutte le imposte, detrazioni, trattenute e saldi.

Tema locazione

TASSAZIONE ORDINARIA

È il modo “classico” di pagare le tasse: l'affitto che incassi si somma agli altri redditi (stipendio, pensione, ecc.) e lo Stato calcola le tasse in base a quanto guadagni in totale. Più guadagni, più paghi.

CEDOLARE SECCA

È un sistema alternativo per chi affitta casa. Invece di sommare l'affitto agli altri guadagni, paghi solo una tassa fissa (a seconda dei casi varia dal 10% al 21%, di recente novità importanti sulla cedolare secca) su quello che incassi dall'affitto.

È più semplice e spesso più conveniente.

A close-up photograph of a hand holding a pen, poised to sign a document. The hand is in the foreground, and the document is slightly out of focus. The background is a soft, blurred green, suggesting an outdoor setting. The image is overlaid with a semi-transparent white rectangle that contains the text 'Grazie per l'attenzione'.

—
Grazie per l'attenzione